

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-○☆♠△▼-003

제 목 하도급공사 현장대리인 관리 미흡

소관부서 ○☆♠△▼

조치부서 ○☆♠△▼

내 용

1. 업무개요

○☆♠△▼는 감사대상 기간(2019. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 "2020~2021년 @% 경상정비하도급공사(**)" 등 6건의 하도급 공사를 수행하면서, 계약상 대자 현장대리인을 선임하여 배치하였다.

2. 현장대리인 전산입력 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조와 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따라 건설공사 현장에 현장대리인(건설기술인)을 1명 이상 배치하여야 한다. 또한, 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인의 실명, 시작일, 종료일을 입력하여 현장대리인의 중복 선임여부를 확인하고 공사 현장에 미상주 하는 상황이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼는 아래 [표 1]과 같이 "2020~2021년 @% 경상정비하

도급공사(***)" 등 5건의 하도급공사를 수행하면서 [표 1]과 같이 하도급 공사 착공 시 임명된 현장대리인의 실명을 잘못기입하거나 실제 작업 현장에 배치된 현장대리인이 아닌 다른 실명을 입력하는 등 회사 전산시스템 입력 관리를 미흡하게 하였다.

[표 1] 현장대리인 전산입력 미흡 내역

연번	공사명	업체	공사기간	현장대리인	ERP 오입력
1	2020~2021년 @% 경상정비하도급공사	(주)◆⊗♡♡♣△	***	P○#	P○
2	2022년 @% 경상정비하도급공사	▽○Σ♫◎	***	P○#	P○
3	2023년 @% 경상정비하도급공사	■◆♡	***	P○#	P○
4	2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사	★⊗▶♠♣○&	***	L\$J	@KQ
5	2022년 ◆♣ ST 비계설치 및 해체공사	(주)♥※▲%☎£	***	+UB	∞♣♣

3. 현장대리인 자격요건 확인 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제25조(공사착공)에 따르면 공사시공부서는 공사 착공 시에 계약상대자로부터 현장대리인 선임제와 해당 기술자 자격(면허) 사본 등 필요 서류를 제출받아야 한다. 그리고 같은 규정 제26조(계약상대자 현장대리인) 1항에 따르면 공사시공부서는 계약상대자가 국가기술자격취득자 또는 「전력기술 관리법」, 「건설기술진흥법」 등 관계법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 임명하여 공사현장에 상주하게 하였는지 확인하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인 배치) 제1항과 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장 배치기준 등) 관련 [별표5]에 따라 공사예정금액¹⁾ 규모 별로 건설기술자 배치기준을 달리 적용하고 있다.

1) &*■#+ 전자민원 FAQ : 공사예정금액은 일반적으로 부가가치세액이 포함된 설계금액(추정가격+ 부가세+ 도급자 설치 관급자재)이 이에 해당함.

공사예정금액이 5억 이상 30억 미만인 경우, 「건설기술 진흥법」에 따른 해당 직무분야 중급기술자 이상인 자 또는 초급기술자로서 해당 직무분야에 3년 이상 종사한 자를 선임하거나, 「국가기술자격법」에 따라 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 종사한 자를 선임하여야 한다.

해당 배치기준의 비고 6항에 따라 공사예정금액이 1억원 미만인 경우, 「건설산업기본법 시행령」 [별표 2]에 따른 업무분야별 등록 기준 중 기술능력에 해당하는 사람을 배치할 수 있다.

건설산업기본법 시행령 [별표 5], [별표 2]

□ [별표 5] 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 2. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자 나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자

비 고

- 위 표에서 "해당 직무분야"란 「국가기술자격법」 제2조제3호 또는 「건설기술진흥법시행령」 별표 1에 따른 직무분야를 말한다.
- 위 표에서 "해당 공사와 같은 종류의 공사현장"이란 건설기술인을 배치하려는 해당 건설공사의 목적물과 종류가 같거나 비슷하고 시공기술상의 특성이 비슷한 공사를 말한다.
- 위 표에서 "시공관리업무"란 건설공사의 현장에서 공사의 설계서 검토·조정, 시공, 공정 또는 품질의 관리, 검사·검측·감리, 기술지도 등 건설공사의 시공과 직접 관련되어 행하여지는 업무를 말한다.
- 위 표에서 "시공관리업무" 및 "실무"에 종사한 기간에는 기술자격취득 이전의 경력이 포함된다.
- 건설사업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람을 배치할 수 있다.
- 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 시공하는 경우로서 1건 공사의 공사예정금액이 1억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람을 배치할 수 있다.

□ [별표 2] 전문공사를 시공하는 업종의 업무분야별 등록기준

건설업종	업무분야	기술능력	자본금	
기계가설비 공사업	기계설비공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 기계·건축 분야의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상
구조물해체· 비계공사업	구조물해체· 비계공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 토목·건축·광업 분야(화학류 관리 분야로 한정한다)의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼ 공무담당자는 아래 [표 2]와 같이 “2020~2021년 @% 경상정비하도급공사(***)” 등 2건의 하도급공사 관련 현장대리인을 법적 자격을 갖춘 사람으로 선임하여야 하나, 적정 자격보다 미흡한 자격증을 보유하거나 자격증을 제출하지 않았음에도 현장대리인을 선임한 것으로 확인되었다.

[표 2] 현장대리인 자격확인 미흡

연번	공사명	업체	공사금액	현장대리인	국가기술자격	직무분야 기술등급	경력
1	2020~2021년 @% 경상정비하도급공사 (2020.7.1. ~ 2022.2.28.)	(주)◆⊗♡ ♡♣△	***원	P○#	전자기기기능사 (적정자격 : 산업기사이상)	없음	3년이상
2	2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사 (2022.9.13. ~ 2022.11.15.)	★⊗▶♠ ♣○&	***원	L\$J	자격 미제출 (교육이수증만 제출)	없음	-

4. 현장대리인 사용인감계 징구 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 계약상대자 현장대리인은 해당공사 관계서류 날인 시 등록된 인감을 사용해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼는 아래 [표 3]과 같이 “2020~2021년 @% 경상정비하도급공사(***)” 등 3건의 하도급공사에 대해 현장대리인 사용인감계를 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 현장대리인 사용인감계 미징구

연번	공사명	업체	공사기간	현장대리인	인감계 제출여부
1	2020~2021년 @% 경상정비하도급공사	(주)◆⊗♥♥♣△	***	P○#	X
2	2022년 @% 경상정비하도급공사	▽●Σ♫◎	***	P○#	X
3	2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사	★⊠▶♠♣●&	***	L\$J	X

관계부서 의견 ○☆♠△▼는 현장대리인 전산시스템 입력 및 자격 확인 미흡, 현장대리인 사용인감계 미징구 등 현장대리인 관리를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○☆♠△▼!은

- ① 현장대리인 관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○☆♠△▼	주임	△※◎	사업소 공무관리	2020. 6. 1. ~ 현재	현장대리인 관리 미흡	기조치 No.001